

감사결과 처분요구서

기관명 : (주)킨스파트너스

연번	지 적 사 항	조치의견
12	소득세법(피복의 비과세)에 관한 사항 ○ 관련근거 - 소득세법 시행령 제12조(실비변상적 급여의 범위) 8. 병원·시험실·금융회사 등·공장·광산에서 근무하는 사람 또는 특수한 작업이나 역무에 종사하는 사람이 받는 작업복이나 그 직장에서만 착용하는 피복(被服) - 국세청 질의회신(법인46013-2331, 1998.08.18.) : 직원들에게 지급한 피복이 회사의 마크가 없고 외출복으로도 착용 가능한 일반 피복(동절기 잠바 및 하절기 티셔츠)인 경우 소득세 비과세 대상에 해당하지 아니하는 것임 라고 규정 및 해석되어 있다. ○ 감사결과 확인된 사항 - (주)킨스파트너스의 사무직 및 업무지원직 직원에게 지급하는 피복은 「소득세법 시행령」에 따른 작업복이나 그 직장에서만 착용하는 피복으로 볼 여지가 없어 비과세 대상 근로소득에 해당하지 아니하나 근로소득에 포함하지 않고 과세 대상에서 제외하였다. - 2021년 자회사 감사 시 해당 내역에 대하여 확인서 및 처분요구서를 발부한 사실이 있다. - 그런데, 실무자 퇴직 및 인수인계 미흡 등의 사유로 인하여 개선되지 않고 2022년 귀속 근로소득 과세 대상에서 제외한 사실이 있다. ○ 조치할 사항 (주)킨스파트너스는 이전 감사지적사항과 동일한 사례가 재발하지 않도록 조치하시고, 이를 적절히 관리하지 못한 경영지원팀 000에게 주의조치 하시기 바랍니다.<주의>	○ 주의 (000)